



RESOLUCIÓN 442-2026/ILN-CPC

AUTORIDAD : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SEDE LIMA NORTE (COMISIÓN)

DENUNCIANTE : GLADYS BENJAMINA RIVAS AGAPITO (SEÑORA RIVAS)

DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A. (BCP)¹
PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (PACÍFICO SEGUROS)²

MATERIAS : NOCIÓN DE CONSUMIDOR
FALTA DE INTERES PARA OBRAR
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR
DEBER DE IDONEIDAD

ACTIVIDADES : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA
SEGUROS GENERALES

Los Olivos, 15 de mayo de 2026

ANTECEDENTES

1. Por Resolución 1 del 7 de noviembre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Norte (Secretaría Técnica), admitió a trámite la denuncia presentada por la señora Rivas contra BCP y Pacífico Seguros, el 21 de marzo de 2025, por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor (Código), en los siguientes términos:

«PRIMERO: Admitir a trámite la denuncia del 21 de marzo de 2025, presentada por la señora Gladys Benjamina Rivas Agapito, conforme lo siguiente:

- (i) *Por presunta infracción al artículo 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el Banco de Crédito del Perú **no habría aplicado las medidas de seguridad necesarias para evitar que se realicen operaciones efectuadas el 3 de febrero de 2025 de acuerdo con el Cuadro 1**, las cuales fueron cargadas en la cuenta de ahorros de titularidad de la denunciante:*

Cuadro 1

Nº	Fecha de procesamiento	Producto	Importe
1	03-02-2025	Cuenta de Ahorros 191-****-****-195	US\$ 2 041,93
2	03-02-2025	Cuenta de Ahorros 191-****-****-195	US\$ 7 742,46

- (ii) *Por presunta infracción al artículo 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Banco de Crédito del Perú y Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. **no habrían cumplido con efectuar***

¹ RUC 20100047218.

² RUC 20332970411.



el reembolso íntegro del monto sustraído de la cuenta de la denunciante, ascendente a US\$ 9 784,39, pese a contar con la cobertura del Seguro de Protección de Tarjetas.

- (iii) Por presunta infracción al artículo 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. **no habría cumplido con activar la póliza del Seguro de Protección de Tarjetas de la denunciante a fin de resarcir las operaciones detalladas en el Cuadro 1.» (sic)**

(Énfasis y subrayado agregado).

Descargos

2. El 28 de noviembre de 2025, Pacífico Seguros presentó sus descargos, manifestando lo siguiente:
- (i) La denunciante reportó el Siniestro 1001258265, correspondiente a las dos (2) transferencias bancarias no reconocidas, por el importe total de US\$ 9 784,39.
 - (ii) Ante ello, procedió a aprobar el referido siniestro, ejecutando la devolución de US\$ 4 030,00, mediante abono a la Cuenta de Ahorro Dólares 191-****-****-195, de titularidad de la denunciante, el 18 de febrero de 2025.
 - (iii) Cabe señalar que la devolución corresponde la cobertura máxima establecida, *“cuya suma asegurada asciende a S/ 15,000.00 soles para el supuesto de fraude por internet”*.
 - (iv) La aprobación del importe desembolsado se fundamenta en las coberturas estipuladas en la Póliza 9201780-2008013573, contratada por la denunciante.
 - (v) Sin perjuicio de ello, solicita considerar que, ante la solicitud de reconsideración de siniestro presentada por la denunciante ante BCP, dicha entidad financiera comunicó que efectuaría una devolución adicional de US\$ 2 041,93, siendo ello *“un gesto propio de la entidad bancaria y no como parte de la cobertura del seguro”*.
3. El 28 de noviembre de 2025, BCP presentó sus descargos, manifestando lo siguiente:
- (i) Debe considerarse que la denunciante no ostenta la calidad de consumidora final.
- Respecto a la imputación (i)**
- (ii) Las operaciones cuestionadas se dieron por el canal de “Banca Móvil”, siendo que para el ingreso a dicho canal se requiere el registro del número de la tarjeta y la clave de seis (6) dígitos; asimismo, se hizo uso de la clave token.



- (iii) Contamos con sistema de monitoreo, el cual funciona de manera idónea y efectúa alerta en base a reglas establecidas.
- (iv) Debe señalarse que, previo a la interposición de la denuncia, la supuesta infracción ya se había extinguido, ello, pues, en atención al Reclamo 6474-2025-SAC/RC, se efectuó la devolución de la operación de US\$ 2 041,93 el 6 de marzo de 2025, mientras que la denuncia fue presentada recién el 21 de marzo de 2025.

Respecto a la imputación (ii)

- (v) Carecemos de legitimidad para obrar en este extremo.

Informe Final de Instrucción

- 4. Por Resolución 4 del 8 de enero de 2026, la Secretaría Técnica puso en conocimiento de las partes el Informe Final de Instrucción 005-2026/ILN-CPC del 8 de enero de 2026 y les otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de observaciones.
- 5. El 15 de enero de 2026, BCP formuló observaciones contra el informe final de instrucción, reiterando sus argumentos y añadiendo lo siguiente:
 - (i) Se debe evitar ordenar alguna medida correctiva de devolución con respecto a los importes que ya han sido restituido, debiéndose considerar que las devoluciones ascienden al importe total de US\$ 6 071,93, quedando un saldo de US\$ 3 712,46.
 - (ii) Adjunta los reportes para acreditar la validez de las operaciones bancarias: (a) reporte de afiliación a Banca Móvil; (b) reporte de afiliación a la Clave ViaBCP (Clave de 6 dígitos); (c) Reporte de operaciones Banca Móvil "Datalake"; (d) Reporte de operaciones Banca Móvil "PLSQL BM"; y, (e) Reporte "Log Server".
 - (iii) Respecto al sistema de monitoreo, solicita considerar que su sistema de alerta no es predictivo ni proactivo, sino reactivo, por lo que resulta correcto considerar que la alarma se genera solo tras una operación que pueda resultar de observancia.
- 6. El 11 de marzo de 2026, la señora Rivas formuló observaciones contra el informe final de instrucción, reiterando sus argumentos y añadiendo lo siguiente:
 - (i) Debe responsabilizarse a la entidad financiera, en tanto no acreditó la aplicación de medidas de seguridad para evitar el procesamiento de las operaciones bancarias no reconocidas.
 - (ii) La existencia de un seguro de protección de tarjetas no exime de responsabilidad a la entidad financiera.



- (iii) La entidad financiera debe hacerse responsable de cubrir la diferencia dineraria no resarcida, ascendente a US\$ 3 712,46.

7. Pacífico Seguros no presentó observaciones.

ANÁLISIS

Cuestiones previas

Sobre la imputación de cargos

8. El artículo 156 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG), dispone que la tipificación corresponde a la autoridad competente que conoce de la denuncia, aun cuando la norma aplicable no haya sido invocada o fuera errónea la cita legal, adoptando medidas oportunas para la eliminación de cualquier irregularidad³.
9. Mediante **Resolución 1** del 7 de noviembre de 2025, la Secretaría Técnica imputó contra BCP y Pacífico Seguros las siguientes conductas infractoras:

«PRIMERO: Admitir a trámite la denuncia del 21 de marzo de 2025, presentada por la señora Gladys Benjamina Rivas Agapito, conforme lo siguiente:

(...)

- (ii) *Por presunta infracción al artículo 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Banco de Crédito del Perú y Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. **no habrían cumplido con efectuar el reembolso íntegro del monto sustraído de la cuenta de la denunciante, ascendente a US\$ 9 784,39, pese a contar con la cobertura del Seguro de Protección de Tarjetas.***
- (iii) *Por presunta infracción al artículo 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. **no habría cumplido con activar la póliza del Seguro de Protección de Tarjetas de la denunciante a fin de resarcir las operaciones detalladas en el Cuadro 1.**» (sic)*

(Énfasis y subrayado agregado).

10. Sobre el particular, advertimos que las referidas imputaciones se encuentran vinculadas entre sí, en la medida que —según los términos de las denuncia— estas responden a un (1) único hecho infractor, referido a que Pacífico Seguros,

³

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Artículo 156.- Impulso del procedimiento

La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.



injustificadamente, no habría activado la Póliza de Seguro de Protección de Tarjetas, solicitado por el denunciante a fin de resarcir las operaciones detalladas en el Cuadro 1. Es decir, concebimos que la imputación (ii) se encuentra inmersa dentro del análisis de responsabilidad que involucra la imputación (iii).

11. Por ende, y a fin de procurar la congruencia procesal, corresponde precisar la imputación (iii) en los siguientes términos:
 - Pacífico Seguros y BCP, indebidamente, no habrían cumplido con activar la Póliza de Seguro de Protección de Tarjetas (Ref. Póliza 9201780-2008013573), de titularidad de la señora Rivas, pese a que la denunciante lo solicitó, no lográndose efectuar el reembolso íntegro del monto sustraído por las operaciones bancarias no reconocidas detalladas en el Cuadro 1, ascendente al importe total de US\$ 9 784,39; lo que constituye una presunta infracción al artículo 19 del Código.
12. Asimismo, corresponde declarar la nulidad parcial de la Resolución 1 del 7 de noviembre de 2025, en los extremos referidos en que imputó a BCP y Pacífico Seguros la conducta infractora referente a no haber efectuado el reembolso íntegro del monto sustraído de la cuenta bancaria de la denunciante, ascendente a US\$ 9 784,39, pese a contar con la cobertura de la Póliza de Seguro de Protección de Tarjetas (Ref. Póliza 9201780-2008013573); ello, en tanto la misma se encuentra inmersa dentro del análisis de responsabilidad de otra conducta infractora imputada, referida a que Pacífico Seguros, indebidamente, no habría cumplido con activar la Póliza de Seguro de Protección de Tarjetas (Ref. Póliza 9201780-2008013573), a fin de resarcir las operaciones bancarias no reconocidas por la denunciante.
13. Sin perjuicio de lo mencionado, en aplicación del artículo 227 del TUO de la LPAG⁴ y del Principio de Eficacia establecido en el numeral 1.10 del artículo IV de la referida norma⁵, con las referidas precisiones no se evidencia vulneración al debido procedimiento, teniendo en cuenta que las conductas imputadas son las mismas y que, a lo largo del procedimiento, los denunciados han formulado descargos en los términos precisado, habiendo ejercido válidamente su derecho de defensa, así como

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**
Artículo 227.- Resolución
227.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimaré las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.
227.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo.

⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...)
1.10. Principio de eficacia. - Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.
En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio.

que obran en el expediente elementos suficientes para emitir un pronunciamiento respecto de la cuestión controvertida, corresponde que esta Comisión evalúe y se pronuncie sobre las conductas imputadas considerando las precisiones efectuadas en los párrafos precedentes.

Sobre la noción de consumidor final

14. El Decreto Legislativo 1038, el cual modifica el Código, ha incorporado al artículo 108 los supuestos que podrán considerarse para declarar la improcedencia de una denuncia de parte, poniendo fin al procedimiento administrativo⁶. Sobre el particular, uno de los supuestos establecidos en el artículo 108 del Código, establece que, en caso el denunciante no ostente la calidad de consumidor final, la denuncia deberá declararse improcedente.
15. El Código establece las normas de protección y defensa de los consumidores, instituyendo como un principio rector de la política social y económica del Estado la protección de sus derechos, dentro de un régimen de economía social de mercado en el marco del artículo 65 de la Constitución Política del Perú⁷.
16. En aras de cumplir con tal objetivo, dicho cuerpo legislativo, en su artículo IV del Título Preliminar, define quiénes son llamados «consumidores», los cuales son sujeto de tutela en la vía administrativa:

«Artículo IV.- Definiciones

6 LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 108.- Infracciones administrativas.

Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia de la manifestación de voluntad expresa de las partes de dar por culminada la controversia, de laudos arbitrales, y aquellos previstos en el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y en las normas que lo complementen o sustituyan.

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

- a) Si el denunciante no ostenta la calidad de consumidor final, conforme al presente Código.
- b) Si el denunciado no califica como proveedor, conforme al presente Código.
- c) Si no existe una relación de consumo, conforme al presente Código.
- d) Si ha prescrito la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracción administrativa.
- e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.
- f) Si el proveedor subsana o corrige la conducta constitutiva de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos.

7 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.

Artículo 65.- Defensa del consumidor.

El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. TÍTULO PRELIMINAR.

Artículo I.- Contenido.

El presente Código establece las normas de protección y defensa de los consumidores, instituyendo como un principio rector de la política social y económica del Estado la protección de los derechos de los consumidores, dentro del marco del artículo 65 de la Constitución Política del Perú y en un régimen de economía social de mercado, establecido en el Capítulo I del Título III, Del Régimen Económico, de la Constitución Política del Perú.



Para los efectos del presente Código, se entiende por:

1. Consumidores o usuarios

- 1.1 *Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.*
- 1.2 *Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio.*
- 1.3 *En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta».*

17. Como puede apreciarse, el Código establece expresamente que son consumidores o usuarios todas las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales los productos o servicios ofrecidos en el mercado, siempre y cuando actúen en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Y, por otro lado, señala que son consumidores los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro del negocio.
18. En virtud de la norma antes expuesta, para acoger una denuncia en la vía administrativa, se concluye lo siguiente:
 - (i) En el caso de personas naturales o jurídicas, se debe constatar que estas no actuaron dentro del ámbito de una actividad empresarial o profesional y que el producto adquirido o servicio prestado no esté normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor; y,
 - (ii) en el caso de microempresarios, se debe verificar que: (a) el administrado sea un microempresario; (b) el producto o servicio materia de denuncia no forme parte del giro de negocio; y, (c) el usuario se encuentre en una asimetría informativa.
19. En relación con el supuesto planteado en el acápite (ii) del párrafo previo, cabe remarcar que los tres (3) requisitos antes mencionados deben ser concurrentes, pues de lo contrario la denuncia deberá ser declarada improcedente.
20. En cuanto al requisito referido a que los productos o servicios contratados no deben formar parte del giro del negocio de la microempresa para que ésta califique como consumidor, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (Sala)⁸ considera en este tipo de casos que:
 - Por “*productos o servicios que forman parte del giro propio del negocio*”, debe entenderse a aquellos (aparte de los productos y servicios ofrecidos por el propio microempresario en el mercado) inherentes a la actividad económica

⁸ Ver Resoluciones 2188-2011/SPC-INDECOPI, 5086-2016/SPC-INDECOPI, 3127-2017/SPC-INDECOPI.

desarrollada por el microempresario, esto es, absolutamente imprescindibles para que la misma se desenvuelva, tales como: (a) la materia prima y/o materiales fabricados que sirven de insumos para fabricar determinados productos, o (b) las maquinarias o instrumental necesarios para prestar determinados servicios⁹; y,

- constituyen “*productos o servicios que no forman parte del giro propio del negocio*” aquellos que pese a ser complementarios y facilitar la actividad económica del microempresario, no son imprescindibles para el desarrollo de esta. Es el caso de los servicios transversales a todo esquema productivo o de comercialización, como por ejemplo los servicios de publicidad, transporte de mercaderías o determinados servicios financieros.

21. Por último, se analiza el tercer requisito, referido a si el microempresario que formuló una denuncia respecto de un bien o servicio que no forma parte del giro propio de su negocio, se encuentra en asimetría informativa frente al proveedor.
22. En consecuencia, corresponde a esta Comisión evaluar, antes de pronunciarse sobre las pretensiones objeto de denuncia, si la señora Rivas califica como consumidor, de conformidad con lo dispuesto por el Código.

Caso concreto

23. En el presente caso, la señora Rivas denunció a BCP por presuntas infracciones al artículo 19 del Código, en tanto: (i) no habría aplicado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de las operaciones bancarias no reconocidas, detalladas en el Cuadro 1; y (ii) no habría activado la Póliza de seguro de Tarjetas, a fin de lograr el reembolso íntegro del monto dinerario correspondiente a las operaciones bancarias no reconocidas, detalladas en el Cuadro 1.
24. En sus descargos, BCP solicitó que se evalúe la calidad de consumidora final de la denunciante.
25. Sobre el particular, para la determinación de consumidor final, debemos evidenciar que tratamos ante una persona natural que actuó fuera del ámbito de una actividad empresarial o profesional.
26. En su escrito de denuncia, la señora Rivas no manifestó venir realizado alguna actividad económica, por el contrario, declaró en el apartado “*Actividad empresarial o profesional del Denunciante*” que tiene la condición de “*Jubilada*”.

⁹ Por ejemplo, piénsese en el caso de un microempresario que confecciona y vende prendas de vestir, que adquiere telas o una máquina de coser para elaborar las prendas que va a comercializar; o de otro microempresario que tiene una lavandería y compra lavadoras para poder prestar tal servicio. Conforme a lo expuesto, los productos que dichos microempresarios han adquirido forman parte del giro propio de su negocio, por lo que no cumplen con el segundo requisito para ser considerados como consumidores y no pueden acceder a la tutela administrativa brindada por esta instancia. Sin embargo, ello no quiere decir que se encuentren desamparados pues pueden recurrir al Poder Judicial.

27. Asimismo, debe acotarse que, mediante Resolución 2188-2011/SC2-INDECOPI del 18 de agosto de 2011, la Sala señaló que constituyen productos o servicios no relacionados con el giro propio del negocio a aquellos que, pese a ser complementarios y facilitar la actividad económica, no son absolutamente imprescindibles para el desarrollo de la misma, tales como los servicios transversales a todo esquema productivo o de comercialización, como por ejemplo los servicios de publicidad, transporte de mercaderías o determinados servicios financieros¹⁰.
28. En atención a ello, este Colegiado advierte que no obra en el expediente administrativo evidencia para concluir que el servicio financiero objeto de denuncia (cuenta de ahorros), haya sido contratado por la denunciante dentro de un ámbito empresarial, y que, adicional a ello, sea inherente e imprescindible para la ejecución de la actividad económica desarrollada por la señora Rivas; siendo por ende un servicio complementario o de naturaleza transversal.
29. Por tales motivos, no es posible evidenciar que la denunciante haya actuado en el ámbito de una actividad económica, por lo que la misma debe ser declarada consumidora según los términos del Código, debiéndose desestimar lo alegado por el denunciado en este extremo.

Sobre el interés para obrar

30. Los presupuestos procesales constituyen elementos indispensables que permiten a la autoridad administrativa dictar un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia. Como lo señala la doctrina procesal, los presupuestos procesales son la competencia del juez, la capacidad de las partes, las formas esenciales del procedimiento, el interés para obrar y la legitimidad para obrar¹¹.
31. En esa línea, el artículo 108 del Código¹² establece que se declarará la improcedencia de la denuncia de parte con lo cual se pondrá fin al procedimiento administrativo cuando el consumidor denunciante carezca de interés para obrar¹³.
32. El interés para obrar se define como la necesidad indisponible e insustituible de tutela jurisdiccional para la resolución de un conflicto de intereses intersubjetivo o una incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica. En otras palabras, "es la

¹⁰ Ver fundamento 33 de la Resolución N° 2188-2011/SC2-INDECOPI del 18 de agosto de 2011.

¹¹ MONROY GALVEZ, JUAN. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano. En: Themis 27. P.24.

¹² **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 108°. - Infracciones Administrativas.** (...) Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los supuestos: (...) e) Si existe falta de legitimidad o interés para obrar.

¹³ El interés para obrar, como elemento básico para poder emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la materia discutida, se define como la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional como único medio capaz de procesar y posteriormente declarar una decisión respecto de un conflicto de intereses. Asimismo, el interés para obrar ha sido definido como un estado de necesidad, como la exigencia inmediata, actual, irremplazable de tutela jurídica. En: Juan Monroy Gálvez. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano. En: Themis Revista de Derecho, N° 27- 28. P. 124



necesidad de acudir al órgano jurisdiccional, como único medio capaz de procesar y posteriormente declarar una decisión respecto del conflicto que están viviendo”.

33. Entonces, el interés para obrar debe ser evaluado como la necesidad de acudir a la autoridad en función a la subsistencia de un perjuicio para el consumidor, real o potencial, de acuerdo con el artículo 107 del Código¹⁴.
34. De conformidad con las normas previamente citadas, en aquellos casos en los cuales exista falta de interés para obrar, el órgano resolutorio que analiza el caso, declarará la improcedencia de la denuncia por la mencionada causal, siendo que dicha disposición, además, resulta acorde con lo establecido en el artículo 118 del TUO de la LPAG¹⁵, según el cual el administrado tiene derecho a presentarse ante la autoridad administrativa, para solicitar la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.
35. En concordancia con lo anterior, la Sala ha señalado que la ausencia de un interés legítimo del consumidor al momento de la interposición de su denuncia acarrea la improcedencia de esta, en tanto un presupuesto procesal para la configuración válida del procedimiento administrativo iniciado a instancia de parte, es la existencia de un agravio en perjuicio del denunciante¹⁶.
36. Así, de concluirse que el hecho denunciado por un consumidor particular no da cuenta de una transgresión a su interés particular verificada en el marco de la relación de consumo entablada entre este y determinado proveedor, dicha denuncia deberá ser declarada improcedente, en tanto el consumidor (denunciante) no estará legitimado.

Caso concreto

37. La señora Rivas denunció que BCP no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de las operaciones bancarias no reconocidas detalladas en el Cuadro 1, cargadas a su Cuenta de Ahorros 191-****-****-195; lo que constituye una presunta infracción al artículo 19 del Código.

¹⁴ **LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Artículo 107°.- Postulación del procedimiento.** Los procedimientos administrativos para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código se inician de oficio, bien por propia iniciativa de la autoridad, por denuncia del consumidor afectado o del que potencialmente pudiera verse afectado, o por una asociación de consumidores en representación de sus asociados o poderdantes o en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores. (...)

¹⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS. Artículo 118°.** - Solicitud en interés particular del administrado.
Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición.

¹⁶ Ver Resolución 2659-2017/SPC-INDECOPI del 8 de setiembre de 2017.

Cuadro 1

Nº	Fecha de procesamiento	Producto	Importe
1	03-02-2025	Cuenta de Ahorros 191-****-****-195	US\$ 2 041,93
2	03-02-2025	Cuenta de Ahorros 191-****-****-195	US\$ 7 742,46

38. En sus descargos, BCP manifestó que el denunciante carecería de interés para obrar con respecto a la operación de US\$ 2 041,93, en tanto el mismo fue devuelto el 6 de marzo de 2025, a través de abono a cuenta, mientras que la denuncia administrativa fue interpuesta el 21 de marzo de 2025.
39. Conforme se aprecia, al momento de formular la denuncia administrativa, la señora Rivas tenía por interés que la entidad financiera efectúe la devolución de las operaciones bancarias no reconocidas, las cuales fueron cargadas a su Cuenta de Ahorros 191-****-****-195.
40. Sobre el particular, obran en el expediente los estados de cuenta de la Cuenta de Ahorros Dólares “Cuenta Premio BCP” 191-****-****-195, de titularidad de la señora Rivas, en donde se aprecia que, el 6 de marzo de 2025, se efectuó un abono de US\$ 2 041,93:

Imagen 1

BCP

Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Premio BCP

PAGINA 1 DE 1

TAPIA HERMENEGILDO-O-RIVAS GLADYS

CA.S. BOLIVAR N.465 MZ.L LT.06
SAN MARTIN DE PORRES
LIMA-31 (RRTD48) 000 A0QXQ
412,611

CODIGO DE CUENTA 191-75127038-1-95

MONEDA US DOLARES

FECHA DE ESTADO DE CUENTA
DEL 01/03/25 AL 31/03/25

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	CARGOS / DEBE	ABONOS / HABER
		SALDO ANTERIOR		4,425.78
03MAR	03MAR	TRAN.CTAS.TERC.BM		160.00
06MAR	06MAR	C37962573-1 *		2,041.93

41. En ese orden de ideas, esta Comisión considera que, previo a la presentación de la denuncia administrativa (21 de marzo de 2025), la denunciante carecía de interés para obrar con respecto a la conducta cuestionada (falta de medidas de seguridad para la operación bancaria de US\$ 2 041,93), ello, en tanto se ha verificado la devolución exitosa del importe dinerario respectivo a su cuenta de ahorros.
42. Por los consideraciones expuestas, corresponde declarar improcedente la denuncia interpuesta por la señora Rivas contra BCP, por presunta infracción al artículo 19 del Código, por el hecho referido a que el denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de la siguiente operación bancaria no reconocida, cargadas a la Cuenta de Ahorros 191-****-****-195, de



titularidad del denunciante; ello, al haberse verificado que la denunciante carece de interés para obrar con respecto a la conducta infractora antes descrita.

Nº	Fecha de procesamiento	Producto	Importe
1	03-02-2025	Cuenta de Ahorros 191-****-****-195	US\$ 2 041,93

Sobre la legitimidad para obrar

43. El artículo 91 del TUO de la LPAG, señala que antes de iniciar un procedimiento, las autoridades administrativas deben asegurarse de su propia competencia¹⁷. En virtud de ello, la Administración se encuentra obligada a revisar, incluso de oficio, los requisitos de procedencia, entre ellos, la legitimidad para obrar, siendo este uno de los presupuestos fundamentales para que el Indecopi pueda analizar el fondo de lo reclamado por el administrado en materia de protección al consumidor.
44. Los presupuestos procesales constituyen elementos indispensables que permiten a la autoridad administrativa dictar un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia. Como lo señala la doctrina procesal, los presupuestos procesales son la competencia del juez, la capacidad de las partes, las formas esenciales del procedimiento, el interés para obrar y la legitimidad para obrar¹⁸.
45. La legitimidad para obrar es la cualidad que corresponde a los sujetos de la relación jurídica sustancial, cuando esta última sea deducida en juicio, para ser parte en la relación jurídica procesal que se forme, pues sólo cuando estas personas figuren como partes del proceso, la pretensión podrá ser examinada en cuanto al fondo¹⁹. Así, la Administración resolverá el fondo de la cuestión denunciada siempre que haya identidad entre los sujetos intervinientes en los hechos analizados y los sujetos intervinientes en el procedimiento.
46. En este orden de ideas, un requisito de procedencia de las denuncias ante el Indecopi en materia de Protección al Consumidor es la legitimidad para obrar, conforme al artículo 427 del Código Procesal Civil²⁰, aplicable de manera supletoria al presente procedimiento²¹.

¹⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 91.- Control de competencia.** - Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía.

¹⁸ MONROY GALVEZ, Juan. Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano. En: Themis 27, p 124.

¹⁹ MATHEUS LOPEZ, Carlos Alberto. Teoría General del Proceso. El Litisconsorcio Necesario. Ara Editores. 1999. Pág. 53.

²⁰ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 427º. - Improcedencia de la Demanda.** - El Juez declarará la improcedencia de la demanda cuando:

1.- El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. (...)

²¹ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES.**

Primera. - Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

47. De otro lado, el artículo 248 del TUO de la LPAG establece como uno de los principios de la potestad administrativa sancionadora, el principio de Causalidad, según el cual, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.

Caso concreto

48. La señora Rivas denunció que BCP, indebidamente, no habría activado la Póliza de Seguro de Protección de Tarjetas (Ref. Póliza 9201780-2008013573), pese a haber sido solicitado, no pudiéndose efectuar el reembolso íntegro del monto sustraído por las operaciones bancarias no reconocidas detalladas en el Cuadro 1, ascendente al importe total de US\$ 9 784,39; lo que constituye una presunta infracción al artículo 19 del Código.
49. En sus descargos, BCP manifestó que carece de legitimidad para obrar pasiva.
50. Sobre el particular, advertimos que BCP no cuenta con legitimidad para obrar, en la medida que —del expediente administrativo— advertimos que el seguro de protección de tarjetas fue contratado con Pacífico Seguros, siendo dicha entidad la única legitimada para evaluar y activar la solicitud de cobertura de seguro; asimismo, debe mencionarse que no existe evidencia de que la entidad financiera se haya obligado frente al denunciante a proceder con la activación del seguro de protección de tarjeta, ante la ocurrencia de siniestros como los denunciados en el presente procedimiento.
51. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar improcedente la denuncia interpuesta por la señora Rivas contra BCP, por presunta infracción al artículo 19 del Código, por el hecho referido a que el denunciado, indebidamente, no habría activado la Póliza de Seguro de Protección de Tarjetas (Ref. Póliza 9201780-2008013573), pese a que el denunciante lo solicitó, no pudiéndose efectuar el reembolso íntegro del monto sustraído por las operaciones bancarias no reconocidas detalladas en el Cuadro 1, ascendente al importe total de US\$ 9 784,39; ello, en tanto se verificó que el denunciado carece de legitimidad para obrar pasiva.

Normativa Aplicable

Sobre el deber de idoneidad

52. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe²².

²²

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

53. Por su parte, el artículo 19 del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición²³.
54. El artículo 104 del Código establece que la atribución de responsabilidad al proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba; es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio y luego el proveedor deberá demostrar que aquel defecto no le es imputable debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad porque existe una ruptura del nexo causal²⁴.

Sobre la adopción de medidas de seguridad

55. Respecto a las denuncias relacionadas a operaciones no reconocidas, este Colegiado ha definido en pronunciamientos anteriores –en línea con el criterio establecido por la Sala²⁵– que las imputaciones sobre tales operaciones deben

²³ LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

²⁴ LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

²⁵ Conforme a lo establecido en la Resolución 2063-2018/SPC-INDECOPI del 15 de agosto de 2018.

«20. En conclusión, este Colegiado considera que la Autoridad Administrativa ejerciendo su labor prevista por el artículo 84º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, deberá imputar y analizar este tipo de denuncias en atención a las medidas de seguridad adoptadas por la entidad financiera, independientemente de si los denunciantes invocan o no expresamente los términos “validez” y/o “medidas de seguridad”, en tanto que esta conducta por sí misma, consistente en el registro de operaciones no reconocidas, incluye tanto el monitoreo, como la validez de las operaciones, acorde a lo desarrollado precedentemente.
(...)»

22. Por lo que, este Colegiado considera necesario variar el criterio adoptado respecto a la interpretación de la normativa sectorial antes citada, con la finalidad de realizar una única imputación de cargos y consiguiente análisis de las denuncias donde el consumidor desconoce las operaciones realizadas con su tarjeta de crédito o débito, disponiendo que, a partir del presente caso, se omita identificar como presuntas infracciones independientes aquellas referidas a la validez y -de otro lado- a las medidas de seguridad; **siendo lo correcto imputar este tipo de denuncias en atención a la presunta falta de adopción de medidas de seguridad**, cuyo análisis involucrará el sistema de monitoreo empleado y -a su vez- la validez de las operaciones». (Subrayado y énfasis agregados)



formularse como falta de adopción y aplicación de las medidas de seguridad pertinentes, a fin de evitar el procesamiento de operaciones no reconocidas²⁶.

56. En ese sentido, cuando se analicen dichos casos, corresponderá: (i) verificar si las operaciones cuestionadas por el consumidor cumplieron con las medidas de seguridad consistentes en evidenciar la concurrencia de los requisitos de validez, esto es, la validación de la identidad del usuario, mediante el uso de una clave o firma u otros mecanismos de autenticación, así como el correcto registro de la tarjeta de débito o crédito; y, (ii) determinar si las operaciones cuestionadas y autorizadas por la entidad financiera resultan acorde al movimiento histórico de transacciones del denunciante (comportamiento habitual de consumo del usuario).
57. En este orden de ideas, conviene traer a colación que mediante Resolución SBS 504-2021, publicada el 23 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) aprobó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad) con la finalidad de que las empresas supervisadas por la SBS fortalezcan sus capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación durante la realización de operaciones bancarias.
58. Ahora, si bien el citado Reglamento entró en vigor el 1 de julio de 2021, las disposiciones señaladas en el Subcapítulo III del Capítulo II referidas a la implementación de los procesos de autenticación reforzada contaban con un plazo de adecuación hasta el 1 de julio de 2022; en ese sentido, se debe entender que las disposiciones señaladas en dicho subcapítulo son aplicables desde el 2 de julio de 2022 para las empresas supervisadas por la SBS.
59. Respecto al ámbito de aplicación de la norma, ésta se encuentra dirigida para los servicios brindados por canales digitales, por lo que corresponde traer a colación que de conformidad con el artículo 2 literal d) del Reglamento de Ciberseguridad la definición de canal digital es *«aquel medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits»*.
60. Ahora, si bien sería posible entender que canal digital comprende a todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito, tal como, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos soportan sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información; lo cierto es que, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III, se verifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales, el cual tiene como resultado una generación y asignación de credenciales con la finalidad de que se puedan efectuar operaciones a través de los canales digitales.

26

Criterio acogido por esta Comisión mediante Resolución Final 270-2022/ILN-CPC del 27 de mayo de 2022 y Resolución Final 350-2022/ILN-CPC del 15 de julio de 2022.



61. En atención a lo expresado por dicha norma, no se podría considerar que los canales como cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, comercios electrónicos y ventanillas se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la norma, pues no es posible efectuar un enrolamiento previo.
62. Cabe precisar, que dicho criterio también ha sido acogido por la Sala mediante Resolución 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, órgano resolutorio que a través de una interpretación sistemática de la norma determinó que las empresas supervisadas únicamente pueden solicitar el enrolamiento previo a sus usuarios, en los siguientes canales digitales: (a) Banca Móvil; (b) Banca por Internet; (c) Billeteras digitales; y, (d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros²⁷.
63. Por otra parte, en el caso de la aplicación de medidas de seguridad referentes al monitoreo de operaciones, amerita traer a colación lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS 6523-2013 (Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito) y sus normas modificatorias, que dispone que las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad: (a) contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario; (b) implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones; e, (c) identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
64. Del marco establecido, se desprende la obligación legal de las entidades financieras de implementar un sistema de monitoreo que permita generar alertas cuando se identifiquen patrones de fraude en los movimientos realizados en las cuentas de los usuarios.
65. Bajo tal premisa, en el marco de un procedimiento sancionador por operaciones no reconocidas, en la que se impute la falta de adopción y aplicación de medidas de seguridad (implementación de sistema de monitoreo, sistema de alertas generadas por el monitoreo e identificación de patrones de fraude), corresponderá a la entidad financiera demostrar, en cada caso concreto, que cumplió con adoptar y aplicar dichas medidas de seguridad, o, en su defecto, que no correspondía su aplicación debido a que las operaciones cuestionadas corresponden al comportamiento habitual del usuario.

Análisis del caso en concreto

Sobre la activación de la póliza de seguro

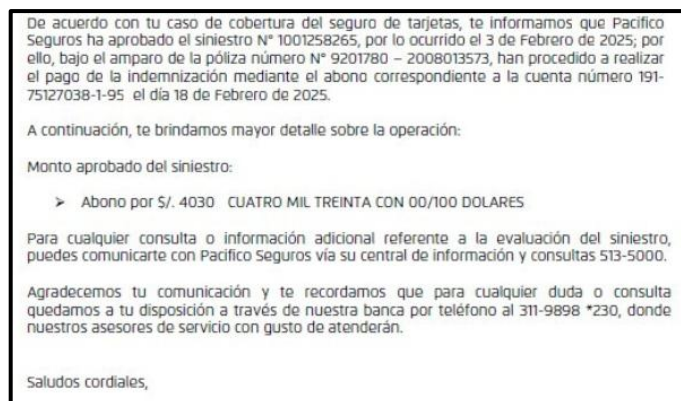
66. La señora Rivas denunció que Pacífico Seguros, indebidamente, no habría activado la Póliza de Seguro de Protección de Tarjetas (Ref. Póliza 9201780-2008013573),

²⁷ Ver considerandos 18 al 21 de la Resolución 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

pese a haber sido solicitado, no pudiéndose efectuar el reembolso íntegro del monto sustraído por las operaciones bancarias no reconocidas detalladas en el Cuadro 1, ascendente al importe total de US\$ 9 784,39; lo que constituye una presunta infracción al artículo 19 del Código.

67. En sus descargos, Pacífico Seguros manifestó que, ante el reporte del siniestro por parte de la denunciante (Ref. Siniestro 1001258265), procedió a aprobarlo, efectuando la devolución de US\$ 4 030,00 mediante abono a la cuenta bancaria del denunciante (Cuenta de Ahorros 191-****-****-195), el 18 de febrero de 2025.
68. Asimismo, solicitó considerar que el importe desembolsado se fundamenta en las coberturas estipuladas en la póliza de seguro, contratada por la denunciante, siendo la cobertura máxima *“cuya suma asegurada a S/ 15,000.00 soles para el supuesto de fraude por internet”*.
69. Sobre el particular, se cuenta con la Carta S/N del 21 de febrero de 2025, a través del cual BCP informó a la señora Rivas que Pacífico Seguros aprobó el siniestro reportado (Siniestro 1001258265), bajo el amparo de la Póliza 9201780-2008013573, habiendo *“procedido a realizar el pago de la indemnización mediante abono correspondiente a la cuenta número 191-****-****-1-95 el día 18 de febrero de 2023”*.

Imagen 2 – Carta S/N del 21/02/2025 (Ref. Solicitud N°C36942130)



70. De igual forma, la aseguradora proporcionó copia de la póliza de seguro de protección de tarjetas, contratada por la denunciante, en donde se establecen las coberturas y sumas aseguradas, precisándose que se brindará cobertura en el caso de *“Compras no reconocidas por el asegurado por internet utilizando sus tarjetas de crédito y/o débito emitidas por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ como consecuencia de (i) robo, hurto, pérdida o cambio de las tarjetas dentro del territorio nacional; o (ii) secuestro del asegurado dentro del territorio nacional; o (iii) por fraude por internet.”*, estableciéndose en dicho supuesto la suma asegurada de hasta S/ 15 000,00.

Imagen 2



COBERTURAS	SUMAS ASEGURADAS	DEDUCIBLES
Compras no reconocidas por el asegurado en locales comerciales ubicados dentro del territorio nacional utilizando sus tarjetas de crédito y/o débito emitidas por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ como consecuencia del: (I) robo, hurto, pérdida o cambio de las tarjetas o; (II) secuestro del asegurado.	S/5,000	Sin deducible
Compras no reconocidas por el asegurado por internet utilizando sus tarjetas de crédito y/o débito emitidas por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ como consecuencia del: (I) robo, hurto, pérdida o cambio de las tarjetas dentro del territorio nacional; o (II) secuestro del asegurado dentro del territorio nacional o; (III) por fraude por internet.	S/15,000	Sin deducible
Transferencias no reconocidas por el asegurado a través de canales virtuales incluidas las aplicaciones de teléfonos celulares válidos y proporcionados a su favor por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ como consecuencia del (I) robo, hurto, pérdida o cambio de las tarjetas dentro del territorio nacional; o (II) secuestro del asegurado dentro del territorio nacional o; (III) por fraude por internet.	S/15,000	Sin deducible
Retiros de dinero no reconocidos por el asegurado en cajeros automáticos (ATM) a consecuencia del uso forzado de sus tarjetas de Crédito o Débito y/o dispositivo asociado a su(s) cuenta(s) en los canales virtuales, emitidas por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ como consecuencia de secuestro ocurrido dentro del territorio nacional.	S/5,000	Sin deducible
Robo de dinero retirado de cajeros automáticos (ATM) o agente con sus tarjetas emitidas a su favor por el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ ocurrido dentro del territorio nacional.	S/5,000	Sin deducible

71. Finalmente, de los estados de cuenta de la Cuenta de Ahorros Dólares “Cuenta Premio BCP” 191-****-****-195, de titularidad de la señora Rivas, se aprecia que Pacífico Seguros, el 18 de febrero de 2025, desembolsó la cobertura del seguro por el importe de US\$ 4 030,00.
72. Por ende, y en la medida que no es posible probar lo contrario, este Colegiado considera que la conducta desplegada por la aseguradora se dio en virtud a las condiciones previamente pactadas y/o aceptadas en la póliza de seguro, siendo que, al aprobar el siniestro reportado, aplicó la máxima cobertura dispuesta, no pudiéndose advertir que las partes hayan convenido el otorgamiento de coberturas por importes dinerarios iguales o superiores al total del dinero sustraído por las operaciones bancarias no reconocidas detalladas en el Cuadro 1. Por ende, no resulta factible la atribución de responsabilidad administrativa en este extremo.
73. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Rivas contra Pacífico Seguros, por presunta infracción al artículo 19 del Código, por el hecho referido a que el denunciado, indebidamente, no habría activado la Póliza de Seguro de Protección de Tarjetas (Ref. Póliza 9201780-2008013573), pese a haber sido solicitado, no pudiéndose efectuar el reembolso íntegro del monto sustraído por las operaciones bancarias no reconocidas detalladas en el Cuadro 1, ascendente al importe total de US\$ 9 784,39; ello, en tanto se verificó que la cobertura otorgada por la aseguradora responde a las condiciones previamente pactadas y/o aceptadas en la póliza de seguro.

Sobre la aplicación de las medidas de seguridad

74. La señora Rivas denunció que BCP no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de la siguiente operación bancaria no reconocida, cargadas a su Cuenta de Ahorros 191-****-****-195; lo que constituye una presunta infracción al artículo 19 del Código.

N°	Fecha de procesamiento	Producto	Importe
----	---------------------------	----------	---------



2	03-02-2025	Cuenta de Ahorros 191-****- ****-195	US\$ 7 742,46
---	------------	---	---------------

75. En sus descargos, BCP manifestó que la operación cuestionada fue procesada de forma correcta a través de la Banca Móvil, cumpliéndose con los requisitos de validez respectivos; asimismo, con respecto al sistema de monitoreo, su sistema de alerta no es predictivo ni proactivo, sino reactivo, por lo que resulta correcto considerar que la alarma se genera solo tras una operación que pueda resultar de observancia.
76. En este punto, y en atención a lo referido a la ruptura del nexo causal por falta de diligencia del denunciante, debe informarse que corresponde a la autoridad administrativa verificar el cumplimiento legal de las medidas de seguridad por parte de la entidad financiera, para el procesamiento de las operaciones bancarias no reconocidas por el consumidor; ello, independientemente a las circunstancias y/o factores concomitante que pudieran haberse desarrollado alrededor de dicho procesamiento (Ej. extravío o robo de pertenencias).
77. Ahora bien, según el marco teórico expuesto previamente en la presente resolución, desde el 2 de julio de 2022, las entidades bancarias deben implementar medidas de seguridad reforzadas para la realización de operaciones a través de canales digitales.
78. Siendo ello así, y, considerando que en el presente caso la operación materia de cuestionamiento se realizó el 3 de febrero de 2025, a través de un canal digital (esto es, la Banca Móvil), corresponderá que BCP acredite el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Ciberseguridad.
79. Por ende, BCP deberá acreditar el enrolamiento del denunciante a sus canales digitales (artículo 18) y, una vez acreditado ello, deberá presentar los medios probatorios que permitieran verificar que se emplearon las medidas de autenticación reforzada (artículo 19).

Sobre el análisis del enrolamiento

80. En cuanto al enrolamiento, el artículo 18 del Reglamento de Ciberseguridad requiere verificar la identidad del usuario y tomar las medidas para reducir la suplantación de identidad, así como generar las credenciales respectivas y asignarlas al usuario, las que deberán tener un ciclo de vida administrado por la entidad financiera.
81. Asimismo, del reporte interno proporcionado por BCP, se aprecia que el denunciante (Código 06342191) se afilió a la Banca Móvil el 17 de setiembre de 2020, vinculándose a un equipo celular (moto e5 plus – Código de dispositivo 326ee2c1f66a4f5b); de igual forma, se verifica la afiliación a la clave de internet de seis (6) dígitos desde el 1 de abril de 2023.

Imagen 1 – Afiliación a Banco Móvil

Imagen 2 – Afiliación a clave de internet

82. Siendo así, esta Comisión puede concluir que el denunciante se encuentra enrolado en los canales digitales de BCP. Por ende, corresponde evaluar si el proveedor denunciado empleó las medidas de autenticación reforzada, para ello se analizará el cumplimiento de los tres (3) requisitos referidos a: (i) la combinación de factores de autenticación, (ii) generación de código de autenticación y, (iii) notificación de datos de la operación.

Sobre el análisis de la autenticación reforzada

83. **Respecto del primer requisito**, referido a la utilización de una combinación de factores de autenticación distintos e independientes —como “*algo que el usuario conoce*” (contraseña, el PIN, respuestas a preguntas claves, entre otros), “*algo que el usuario posee*” (la clave dinámica) y, “*algo que el usuario es*” (huella digital, patrón de iris, reconocimiento facial, entre otros)— BCP presentó una serie de *prints* de pantallas de sus sistemas internos, tal como se aprecia a continuación:

Imagen 5: “Reporte de Operaciones a Banca Móvil PLSQLBM” - Inicio de sesión (16:19:29 horas) - Tarjeta de débito Credimás 45578***853**

M-CPC-05/01



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 159-2025/ILN-CPC

CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM
1	199494259	191A0000000075127039	74559134	(null)	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
2	199494259	191A0000000075127039	74559134	(null)	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
3	0	0	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
4	0	0	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
5	0	0	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
6	0	0	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
7	0	0	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
8	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
9	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
10	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
11	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
12	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
13	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
14	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
15	93400173	191B00000000030795319	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
16	93400173	191B00000000030795319	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
17	93400173	191B00000000030795319	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
18	93400173	191B00000000030795319	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
19	93400173	191B00000000030795319	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
20	0	0	0	0	(null)	(null)	(null)	0	(null)
21	0	0	0	0	(null)	(null)	(null)	0	(null)

Asimismo, en una página posterior pero igualmente en el mismo numeral se verifica el Código "300" de LOGIN; es decir, ingreso a sesión personal en Banca Movil:

CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM	CODCLAVEPROTECTORUM
1	199494259	191A0000000075127039	74559134	(null)	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
2	199494259	191A0000000075127039	74559134	(null)	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
3	0	0	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
4	0	0	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
5	0	0	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
6	0	0	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
7	0	0	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
8	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
9	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
10	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
11	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
12	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
13	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
14	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
15	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
16	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
17	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
18	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
19	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
20	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
21	199494259	191A0000000075127039	0	0	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)

152	ACTIVACION O DESACTIVACION DE ECOMMERCE
158	ACTIVACION O DESACTIVACION DE CUENTAS EN EL EXTRANJERO
300	LOGIN, INGRESO EXITOSO DEL NUMERO DE LA Y LA CLAVE DE INTERNET (6 DIGITOS)
307	CONSULTA DE PRODUCTOS DE CUENTAS/CL
308	CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS
310	CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE TARJETA DE CREDITO
316	GUARDAR UNA OPERACION COMO FAVORITA
487	CONSULTA DE PRODUCTOS PREFERENTES
700	TRANSFERENCIA CUENTA PROPIA
701	TRANSFERENCIA CUENTA TERCEROS
705	PAGO DE SERVICIOS
714	DISPOSICION DE EFECTIVO
730	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA INMEDIATA
812	CREDITO EFECTIVO

Imagen 6: Transferencia de US\$ 7 742,46 (16:20:51 horas)

REPORTE DE OPERACIONES BANCA MÓVIL									
Tabla	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
2	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
3	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
4	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
5	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
6	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
7	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
8	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
9	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
10	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
11	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
12	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
13	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
14	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
15	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
16	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
17	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
18	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
19	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
20	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
21	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
22	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)
23	05/04/2025	BANCA MOVIL	2025-02-03	15:20:51	00045578006777894553	93263309	(null)	0	(null)

CODMODOFIRMA	RESPUESTA
0	FAVORITOS/ CUENTAS PROPIAS
1	HARD TOKEN
2	TOUCH ID
3	FINGERPRINT
4	SOFTOKEN
5	SIN TOKEN
6	FACE ID

**Imagen 7: Reporte “Log Server” - Autenticación exitoso de la operación
(registro de token/clave dinámica)**

LOG SERVER

Date and Time	Activity Key	Action Result Key	Result Key	Result	User ID	Token Serial Number	Policy Expression	Server Node	IP	Agent IP	Agent Security Domain
03/10/2025 15:47	Principal authentication	Success	AUTHN_METHOD_SUCCESS	Authentication method success	6342191	1063725013		10.162.96.119	10.162.96.13		System:Domain
03/10/2025 16:29	Principal authentication	Success	AUTHN_METHOD_SUCCESS	Authentication method success	6342191	1063725013		10.162.130.74	10.162.95.225		System:Domain

Date and Time: Fecha y Hora del ingreso del código token

Activity Key: Clave de actividad (Principal Authentication = Autenticación principal)

Action Result Key: Resultado de la clave de acción (Success = Éxito)

Result Key: Resultado de la clave (AUTHN_METHOD_SUCCESS = Método de autenticación exitoso)

Result: Resultado (Authentication method success = Método de autenticación exitoso)

User ID: Código CIC, que es ID del cliente a nivel banco

Token Serial Number: Número de serie token utilizado en la operación

84. De la valoración conjunta de los citados medios probatorios, este Colegiado advierte el cumplimiento de los dos (2) factores de autenticación previstos en el Reglamento de Ciberseguridad, tal como se detalla a continuación:

- **Algo que solo el usuario conoce:** Ingreso exitoso a la Banco por Internet (Banca Móvil) de BCP, empleando la clave digital y el teléfono celular registrado por el denunciante.

- **Algo que solo el usuario posee:** Durante el procesamiento de las operaciones bancarias, se hizo uso de la clave token (“Softoken”), la cual fue distinta para cada una de las transferencias la tarjeta.
85. En tal medida, corresponde ahora verificar el **segundo requisito del procedimiento de autenticación reforzada** referido la generación de un código de autenticación (métodos criptográficos).
86. Al respecto, de los *prints* anteriormente citados se verifica que la operación bancaria en controversia fue identificada con el código BM0354685620250203162051 (“numinteraccionapp”), y validado con clave token “Softoken” (“Token Serial Number”), y con respuesta de “Authentication method success”, por ende, la formación de dichos códigos contienen datos generados por el procesamiento de la operación, con lo cual se desprende el cumplimiento del segundo requisito del artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, pues dichas numeraciones obedecen al código de autenticación que las entidades financieras debían identificar en cada transacción²⁸.
87. **Respecto al tercer requisito**, referido a la notificación de los datos de la operación al usuario, obra en el expediente la constancia de notificación de la operación bancaria, en virtud de la cual podemos concluir que BCP puso en conocimiento de la señora Rivas los detalles de la operación cuestionada.

Imagen 8



88. Por consiguiente, esta Comisión concluye que BCP cumplió con demostrar que la operación bancaria, materia de denuncia, fue realizada válidamente, en tanto quedó acreditado el cumplimiento de los tres (3) requisitos de la autenticación reforzada.

Sobre el sistema de monitoreo

89. La aplicación de medidas de seguridad, en cuanto a operaciones bancarias no reconocidas, conlleva a una obligación legal para las entidades financieras de implementar un sistema de monitoreo que permita generar alertas cuando se identifiquen patrones de fraude en los movimientos realizados en las cuentas de los usuarios.

²⁸ Ver Resolución 107-2024/SPC-INDECOPI de fecha 15 de enero de 2024.



90. Sin embargo, en el caso concreto, apreciamos que la transferencia bancaria de US\$ 7 742,46 fue la primera operación en procesarse, a las 15:47 horas del 3 de febrero de 2025.
91. Por ende, al tratarse de la primera operación cuestionada, no resultaba factible la aplicación del sistema de monitoreo, en la medida que la primera operación inusual necesariamente debe ser procesada para que la entidad financiera, posteriormente, pueda generar la alerta respectiva, a fin de evitar que se continúen realizando operaciones de dicha naturaleza en perjuicio del consumidor.
92. Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Rivas contra BCP, por presunta infracción al artículo 19 del Código, por el hecho referido a que el denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de la siguiente operación bancaria no reconocida, cargadas a su Cuenta de Ahorros 191-****-****-195; ello, en tanto se verificó la validez de la operación, no siendo aplicable la aplicación del sistema de monitoreo.

Nº	Fecha de procesamiento	Producto	Importe
2	03-02-2025	Cuenta de Ahorros 191-****-****-195	US\$ 7 742,46

SE RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de la Resolución 1 del 7 de noviembre de 2025, en los extremos referidos en que imputó a Banco de Crédito del Perú S.A. y Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. la conducta infractora referente a no haber efectuado el reembolso íntegro del monto sustraído de la cuenta bancaria de la denunciante, ascendente a US\$ 9 784,39, pese a contar con la cobertura de la Póliza de Seguro de Protección de Tarjetas (Ref. Póliza 9201780-2008013573); ello, en tanto la misma se encuentra inmersa dentro del análisis de responsabilidad de otra conducta infractora imputada, referida a que Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., indebidamente, no habría cumplido con activar la Póliza de Seguro de Protección de Tarjetas (Ref. Póliza 9201780-2008013573), a fin de resarcir las operaciones bancarias no reconocidas por la denunciante.

SEGUNDO: Declarar improcedente la denuncia interpuesta por la señora Gladys Benjamina Rivas Agapito contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el hecho referido a que el denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de la siguiente operación bancaria no reconocida, cargadas a la Cuenta de Ahorros 191-****-****-195, de titularidad del denunciante; ello, al haberse verificado que la denunciante carece de interés para obrar con respecto a la conducta infractora antes descrita.

Nº	Fecha de procesamiento	Producto	Importe
1	03-02-2025	Cuenta de Ahorros 191-****-****-195	US\$ 2 041,93

TERCERO: Declarar improcedente la denuncia interpuesta por la señora Gladys Benjamina Rivas Agapito contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el hecho referido a que el denunciado, indebidamente, no habría activado la Póliza de Seguro de Protección de Tarjetas (Ref. Póliza 9201780-2008013573), pese a que el denunciante lo solicitó, no pudiéndose efectuar el reembolso íntegro del monto sustraído por las operaciones bancarias no reconocidas detalladas en el Cuadro 1, ascendente al importe total de US\$ 9 784,39; ello, en tanto se verificó que el denunciado carece de legitimidad para obrar pasiva.

CUARTO: Declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Gladys Benjamina Rivas Agapito contra Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., por presunta infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el hecho referido a que el denunciado, indebidamente, no habría activado la Póliza de Seguro de Protección de Tarjetas (Ref. Póliza 9201780-2008013573), pese a haber sido solicitado, no pudiéndose efectuar el reembolso íntegro del monto sustraído por las operaciones bancarias no reconocidas detalladas en el Cuadro 1, ascendente al importe total de US\$ 9 784,39; ello, en tanto se verificó que la cobertura otorgada por la aseguradora responde a las condiciones previamente pactadas y/o aceptadas en la póliza de seguro.

QUINTO: Declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Gladys Benjamina Rivas Agapito contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el hecho referido a que el denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar el procesamiento de la siguiente operación bancaria no reconocida, cargadas a su Cuenta de Ahorros 191-****-****-195; ello, en tanto se verificó la validez de la operación, no siendo aplicable la aplicación del sistema de monitoreo.

Nº	Fecha de procesamiento	Producto	Importe
2	03-02-2025	Cuenta de Ahorros 191-****-****-195	US\$ 7 742,46

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Legislativo 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por este colegiado es el de apelación²⁹. Cabe señalar, que dicho recurso deberá ser presentado ante la Comisión en un plazo máximo

29

DECRETO LEGISLATIVO 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 38.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar. (...). La apelación de resoluciones que ponen fin a la instancia se concede con efecto suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo, pero es tramitada en cuaderno separado. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo, tramitándose también en cuaderno separado (Texto modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, publicada el 02 septiembre 2010, vigente a los treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano).



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 159-2025/ILN-CPC

de quince (15) días hábiles³⁰, contado a partir del día siguiente de su notificación, caso contrario la resolución quedará consentida³¹.

Con la intervención de los señores comisionados: Javier Mihail Pazos Hayashida, Lorena Pilar Sotelo Huamán, José Luis Liendo Sotomayor y Francisco Martín Sigüeñas Andrade.

JAVIER MIHAIL PAZOS HAYASHIDA

Presidente

Comisión de Protección al Consumidor
Indecopi Sede Lima Norte

³⁰ **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**
Artículo 218. Recursos administrativos (...) 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, (...).

³¹ **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**
Artículo 222.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.